

1527997-93.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de roubo majorado pelo acusado.

A vítima Marcelo em Juízo narrou de forma coesa o roubo sofrido: dois assaltantes, sendo um deles armado, o abordou e exigiu a abertura do baú. Em seguida, após atender à exigência dos roubadores, houve o transbordo da carga, finda a qual fugiram logo em seguida. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527997-93.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527997-93.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência,
Portaria - 2150454/2021 - 85º D.P. JARDIM MIRNA, 18294173 - 85º D.P. JARDIM MIRNA,
105303/21/020 - 85º D.P. JARDIM MIRNA, 108311/21/020 - 85º D.P. JARDIM MIRNA,
2150454 - 85º D.P. JARDIM MIRNA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME BARBOSA DA COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

GUILHERME BARBOSA DA COSTA, qualificado nos autos, está sendo processados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal. Porque, no dia 16 de janeiro de 2021, por volta das 10h 06m, na avenida Antônio Carlos Benjamin dos Santos, altura do número 565, Parque Grajaú, nesta cidade e comarca de São Paulo), agindo em concurso de agentes e mediante unidade de desígnios com indivíduo desconhecido, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, carga contendo cerca de 1470

itens, sendo 1445 carteiras de cigarros, pertencente à empresa Souza Cruz S/A.

A denúncia foi recebida (fls. 41/42).

O réu foi devidamente citado e apresentou resposta acusação. Após o que o recebimento da denúncia foi ratificado.

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e, em seguida, as testemunhas. Por fim, o acusado foi interrogado.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal. Pugnou pelo aumento da pena, na primeira fase, por conta do grande prejuízo sofrido pela vítima; aumento na segunda fase de dosimetria por conta da presença da circunstância agravante da reincidência específica, bem como a exasperação, na terceira fase, por conta da presença das causas de aumento do emprego de armas e concurso de agentes e fixação de indenização para a vítima. Quanto ao regime, pleiteou a fixação do regime fechado.

A Defesa, por sua vez, pleiteou o reconhecimento da nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na delegacia e absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou por uma delas e multa ou a fixação do regime mais brando do que o fechado.

É o relatório.
Decido.

A denúncia é procedente.

Narra a exordial acusatória que o acusado, no dia 16 de janeiro de 2021, por volta das 10h 06m, na avenida Antônio Carlos Benjamin dos Santos, altura do número 565, Parque Grajaú, nesta cidade e comarca de São Paulo), agindo em concurso de agentes e mediante unidade de desígnios com indivíduo desconhecido, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, carga contendo cerca de 1470 itens, sendo 1445 carteiras de cigarros, pertencente à empresa Souza Cruz S/A.

Apurou-se que, Marcelo Ferreira da Silva e Dario Micael Oliveira Queiroz de Souza são funcionários da empresa Fadel Logística, responsável por realizar o transporte de carga de produtos da empresa Souza Cruz S/A. No momento do ocorrido, Marcelo encontrava-se aguardando Dario no interior do veículo da empresa Fadel, Fiat Fiorino, placas QRC 1055, enquanto este último havia saído para realizar uma entrega de produtos. Momento em que o denunciado GUILHERME e seu comparsa, conluídos entre si, aproximaram-se do veículo Fiat Fiorino, onde se encontrava Marcelo, sendo que ambos chegaram ao local a bordo de um veículo Peugeot, placa CXZ 0008. Os infratores desembarcaram do referido veículo e se aproximaram de Marcelo, anunciando o assalto, mediante o emprego de um revólver portado por GUILHERME. Ordenaram que Marcelo destravasse o baú do veículo, passando assim a carga de bens que estava no veículo Fiat Fiorino para o veículo Peugeot. De posse da "res", os assaltantes empreenderam fuga do local.

A materialidade do delito acha-se consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 02/06 e 05/06), auto de reconhecimento fotográfico (fl. 12), imagens (fls. 13/23), registro dos produtos (fls. 20), bem como pelas demais provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal, o réu não foi interrogado.

Em juízo, o réu confirmou que não conhecia as vítimas e os policiais de data anterior. GUILHERME negou a prática criminosa. Disse não se reconhecer nas

fotografias apresentadas em audiência.

A negativa do acusado restou absolutamente isolada do restante das provas dos autos.

Ouvidos na delegacia (fls. 11 e 24), os ofendidos Marcelo Ferreira da Silva e Dario Micael Oliveira Queiroz de Souza declararam que, no dia 16/01/20, estavam efetuando entregas pela empresa Souza Cruz, momento em que foram abordados na avenida Antônio Carlos Benjamin dos Santos, altura do numeral 565 por dois indivíduos em um veículo Peugeot prata de placas não anotadas, sendo subtraídos cerca de 1470 itens; na ocasião, Marcelo era o motorista e Dario era seu ajudante. Contaram que, logo após foram intimados a comparecerem no 80º DP, sendo mostrada a fotografia de GUILHERME BARBOSA DA COSTA, quando reconheceram prontamente como a pessoa que estava na posse da arma de fogo tipo revolver, inclusive é ele quem aparece na imagem do sistema do baú da empresa, a qual foi apresentada junto ao 80º DP; afirmam com plena certeza que foi GUILHERME BARBOSA DA COSTA quem praticou o crime de roubo de cigarros.

Ouvida em juízo, durante o reconhecimento pessoal, a vítima Marcelo Ferreira ficou em dúvida entre o preso número 01 (réu GUILHERME) e o preso número 03 (preso aleatório) em razão do lapso temporal.

Contou que estava fazendo uma entrega na região do Grajaú. O ajudante desembarcou do veículo para realizar a entrega, momento em que foi abordado por dois indivíduos que, mediante ameaça, exigiram a abertura do baú. Após abrir o baú, houve o transbordo da carga para um veículo Peugeot, fugindo os roubadores em posse da "res". A carga não foi recuperada. Fez o reconhecimento fotográfico por meio de imagens retiradas da câmera instalada no veículo em que realizavam as entregas. Não conhecia a pessoa reconhecida anteriormente aos fatos. Viu uma arma e dois assaltantes. O boletim de ocorrência foi feito eletronicamente. Pelo que se recorda, foi chamado para realizar o reconhecimento cerca de 6 a 7 dias depois, mas não sabe precisar em razão do tempo. Na época, sofria cerca de um assalto por semana. Não se lembra de todas as vezes em que foi roubado, mas o roubo em tela foi o último assalto que sofreu na região do Grajaú e por isso possui lembranças sobre o ocorrido. Foi abordado parado quando na condução do veículo, mas o ajudante não foi abordado. Acredita que a pessoa que exigiu que fosse aberto o baú era o assaltante sem boné.

Ouvido em juízo, vítima Dario Micael Oliveira disse reconhecer o preso número 01 (réu GUILHERME), mas não possui absoluta certeza em razão do tempo transcorrido.

Entrou no mercado para realizar a entrega e, quando voltava para o veículo, os assaltantes já estavam fazendo o transbordo da carga para um veículo Peugeot. O motorista estava rendido. A ação durou cerca de trinta segundos e eles foram embora em seguida. Eram dois assaltantes. Não viu a arma. A carga não foi recuperada. Fez o reconhecimento fotográfico, cerca de um mês depois, de uma pessoa que supostamente havia confessado a prática criminosa e não teve nenhuma dúvida. Reconheceu o réu de outros assaltos realizados. Recorda-se de uma audiência do mesmo réu, mas esta alegação poderia estar equivocada em razão de diversos assaltos. Um veículo Peugeot estava envolvido no caso. Policiais por mensagem disseram que o réu teria confessado a prática criminosa e enviaram fotografias extraídas do veículo que utilizavam para a entrega, aduzindo também que depois foi realizar o reconhecimento fotográfico formalmente.

A propósito, como reiteradamente se tem decidido, a palavra da vítima, se coerente e uniforme, como no presente caso, deve merecer integral acolhimento.

Assim, se não há prova de que tenha sido a vontade da vítima influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, e não se vislumbra nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a sinceridade de seus relatos, forçoso é admitir a sua palavra,

pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um seguro juízo de convicção.

Aliás, não é por outro motivo que a Jurisprudência, reiteradamente vem acentuando que:

"Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade." (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery, j. 11.04.2013).

"Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente." (TJSP, 4ª. Câmara de Dir. Criminal, Apelação criminal nº 0000960-51.2008.8.26.0106, Rel. Des. Salles Abreu, j. 07.06.2011).

Os investigadores de polícia Luiz Fernando Lago e Fernando Souza dos Santos Inácio através do relatório de investigação (fls. 09/10) esclareceram que, de acordo com o registro elaborado na Delegacia Eletrônica, a vítima, Marcelo Ferreira da Silva, realizava entrega para a empresa Fadel Logística, terceirizada da empresa Souza Cruz e por volta das 10h06, enquanto aguardava o retorno de seu ajudante no interior do veículo marca Ford modelo Fiorino de placa QRC-1055, no endereço Avenida Antônio Benjamin de Souza, numeral 565, foi abordado por dois indivíduos, o primeiro, motorista do veículo, era de cor branca, magro, estatura aproximada de 175 centímetros, idade aparente de 22 anos, vestindo camiseta preta, bermuda vinho com faixa amarela, tatuagem no braço direito e estava armado, o segundo indivíduo, era de cor parda, magro, estatura aproximada de 175 centímetros, idade aparente de 20 anos, vestindo camisa de time azul clara, bermuda de tãtã estampada com a cor laranja predominante, boné azul com aba cinza e máscara branca. Os roubadores usavam um veículo Peugeot de placas CMZ-0008. Após abordagem foi exigido a vítima para que destravasse o baú e em seguida os roubadores fizeram o transbordo parcial da carga para o veículo Peugeot. Relataram que, após cientificar-se dos fatos acima descritos a equipe apresentou à vítima reconhecadora Marcelo Ferreira da Silva, o qual descreveu os sinais característicos da pessoa a ser reconhecida e, em seguida, foi lhe apresentado várias fotografias de pessoas e entre elas a fotografia de GUILHERME BARBOSA DA COSTA, o qual foi reconhecido com 100% (cem por cento) de certeza como um dos roubadores. A vítima reconhecadora, Dario Micael Oliveira, a qual também descreveu os sinais característicos da pessoa a ser reconhecida e, em seguida, lhe foi apresentadas várias fotografias de pessoas e entre elas a fotografia de GUILHERME BARBOSA DA COSTA, o qual o foi reconhecido com 100% (cem por cento) de certeza como um dos roubadores.

O policial civil Luiz Fernando, ouvido em juízo acrescentou que, através do emplacamento do veículo, conseguiram chegar ao autor do crime, que foi reconhecido pelas vítimas. Não se recorda do reconhecimento fotográfico no caso. Foi responsável pela pesquisa do emplacamento do veículo. Não se recorda do veículo utilizado. Não se recorda se o veículo estava em nome do réu. Acredita que se recorda do carro, mas não possui certeza já aconteciam diversas ocorrências à época.

Ouvido em juízo, o policial Fernando adicionou que, à época dos fatos, apresentou fotografias às vítimas, e o réu foi reconhecido como autor. Pelo que se recorda, a Delegacia possui um arquivo de fotos de pessoas que possuem passagem. Não teve contato com o réu. Pertencia ao 80º Distrito Policial, mas não sabe informar

possível ausência de competência da Delegacia para investigar o presente caso. Negou que entrou em contato com a vítima para enviar fotografias.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Outrossim, os Policiais, segundo afirmaram, sequer conheciam o réu, o que confirmado por ele próprio, e interesse algum teriam em prejudicá-lo, imputando-lhe falsamente o cometimento de crime tão grave.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de roubo majorado pelo acusado.

A vítima Marcelo em Juízo narrou de forma coesa o roubo sofrido: dois assaltantes, sendo um deles armado, o abordou e exigiu a abertura do baú. Em seguida, após atender à exigência dos roubadores, houve o transbordo da carga, finda a qual fugiram logo em seguida.

A corroborar o relato da vítima, além da narrativa do ofendido Dario que vai ao encontro das declarações de Marcelo, anote-se que foram juntadas aos autos fotografias referentes às imagens da câmera existente no baú do veículo em que estava a carga subtraída (fls. 13 em diante). Analisando principalmente a fotografia de fls. 13 é possível verificar um indivíduo durante a rapina, cujas características muito se assemelham ao acusado.

Em que pese a negativa do réu ao alegar não se reconhecer na fotografia de fls. 13, extraída no momento do crime, é possível observar, em todas as fotografias - tanto do momento do crime, quanto de suas redes sociais - pontos em comuns com o réu, principalmente orelhas proeminentes, nariz com asas nasais sobressalentes e sobrancelhas finas. Salta aos olhos ainda a fotografia extraída das redes sociais do réu (fls. 22), na qual é possível verificar estar ele usando uma corrente prateada duplicada, idêntica à corrente usada pelo assaltante no dia, bem como a pinta na bochecha esquerda, também ostentada pelo réu durante o seu interrogatório, em juízo.

Tais fatos, somados ao reconhecimento fotográfico ofertado pelas vítimas na Delegacia, bem como o reconhecimento em Juízo, em que pese sem absoluta convicção, não deixam dúvidas de que o acusado praticou o delito descrito na denúncia.

Não há que se falar em absolvição ou nulidade em razão do reconhecimento fotográfico ofertado na fase inquisitiva, tendo em vista que a autoria foi corroborada por outros elementos de provas, principalmente pelas imagens extraídas do momento do crime, conforme acima exposto.

Assim entende o Superior Tribunal de Justiça:

"Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase

inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si." AgRg no HC 724.859/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022)

Não obstante, é sabido que eventuais irregularidades ocorridas durante o inquérito policial não têm o condão de macular a ação penal, mormente no caso presente em que não se verificou prejuízo à ampla defesa.

Ademais, o reconhecimento realizado em Juízo, observou as regras estabelecidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se, no mais, quanto à alegação de inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal legais, que dizem respeito à fase judicial e que, no presente caso, foram observadas, sendo que a Defesa menciona o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial.

Não é demais, de outra parte, esclarecer que, a legislação, de qualquer modo, prevê que a pessoa "cujo reconhecimento se pretender, será colocada ao lado de outras que lhe forem semelhantes, se possível" (grifo nosso). Resta claro que não se trata de requisito indispensável para o ato, sendo, portanto, mera recomendação.

Afasta-se, portanto, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

A majorante do concurso de agentes restou amplamente comprovada pela prova oral acostada aos autos. As vítimas afirmaram terem vistos dois indivíduos que, agindo em comparsaria, exigiram a entrega dos bens.

De rigor ainda o reconhecimento da majorante do inciso I, do §2º-A, do artigo 157. No caso presente, restou comprovada pelas declarações firmes da vítima Dário, no sentido de que houve o emprego de uma arma de fogo para subjugá-las e subtrair-lhe os bens da empresa vítima.

Neste ponto, insta salientar que a ausência de apreensão da arma e, por conseguinte, de exame pericial, visando aferir sua potencialidade ofensiva, não impede o reconhecimento da causa de aumento. Ainda constitui entendimento jurisprudencial que, se a palavra do ofendido pode o mais, identificar o roubador, seria um contrassenso não admitir pudesse o menos, isto é, comprovar a presença e/ou a utilização de arma.

O quadro probatório contém elementos de convicção, não deixando dúvidas sobre a prática do delito de roubo majorado pelo acusado, de modo que a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima), tem-se que o delito foi praticado em plena luz do dia e em via pública, e ainda que se tratou de subtração de carga, fatos que evidenciam a personalidade extremamente ousada do agente. Ainda as consequências do crime ensejam também a majoração da pena-base, pois a empresa vítima suportou prejuízo em razão da subtração dos produtos, os quais não foram recuperados. Assim, deve ser fixada a pena-base acima dos patamares mínimos cominados à espécie, isto é, em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase do cálculo das reprimendas, há que se reconhecer a atenuante genérica da menoridade relativa, a qual, contudo, deverá ser compensada com a

agravante da reincidência específica (fls. 148/151 - roubo qualificado tentado - 16ª Vara Criminal de São Paulo - autos nº 0048802-49.2018.8.26.0050 - transitado em julgado para a defesa em 2020). Assim, fica sua pena provisória mantida em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, presente a majorante do concurso de agentes, contribuindo para uma maior intimidação das vítimas, cumpre exasperar as sanções em 1/3 (um terço), restando, assim, a pena provisória em 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 16 dias-multa.

Outrossim, presente a majorante do inciso I, do §2º-A, do art. 157 do CP, acresce-se as penas em 2/3 (dois terços), restando a sanção definida em 10 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 26 dias-multa, de valor unitário mínimo atualizado.

Por derradeiro, no que tange ao regime prisional, tendo em vista a gravidade concreta do roubo, as circunstâncias judiciais negativas, a reincidência específica do acusado, bem como a quantidade de pena aplicada, fixo a modalidade inicial fechada.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR GUILHERME BARBOSA DA COSTA como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, às penas de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo atualizado.

Preso durante o processo, com maior razão deve o réu permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena imposta. Ademais, as circunstâncias especialmente graves que cercaram a ação, a reincidência específica em crime patrimonial e a quantidade de pena aplicada revelam o perigo ao futuro cumprimento da condenação caso seja posto em liberdade. Evidenciado o periculum libertatis, mantenho a prisão do réu. Recomende-se na prisão em que se encontra

Quanto ao pedido de indenização para a vítima, há que ser postulada na esfera cível, uma vez que não há nos autos parâmetros para fixação do valor.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Guia de Execução Definitiva e lance-se seu nome no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA